

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3330/2531

นาย วิวัฒน์ หรือ คล้อย สุข ประเสริฐ

บริษัท วัชร พล จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 180

ฟ้องว่าแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีแต่มิได้บรรยายว่าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จที่จำเลยแสดงต่อศาลนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร อีกทั้งเมื่ออ่านคำฟ้องของโจทก์ทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจเข้าใจได้เช่นนั้นคำฟ้องของโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 180, 83, 91

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องไม่เป็นความผิด ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไต่สวนมูลฟ้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงพยาน เอกสารที่ว่าเป็นเท็จไว้อย่างชัดเจน สามารถเข้าใจอยู่ในตัวแล้วว่าเอกสารดังกล่าว เป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร จำเลยก็สามารถเข้าใจข้อหาได้ดีตามกฎหมายนั้น พิจารณาแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180 บัญญัติว่า 'ผู้ใดนำสืบหรือแสดง พยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดี นั้น ต้องระวางโทษ ๕' ตามบทบัญญัติดังกล่าวองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งก็คือ พยานหลักฐานที่นำสืบหรือแสดงต้องเป็นข้อสำคัญในคดีนั้น ซึ่งโจทก์จะต้องบรรยาย มาในฟ้อง แต่ฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายว่าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จที่จำเลยแสดง ต่อศาลนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไรอีกทั้งเมื่ออ่านคำฟ้องของโจทก์ทั้งหมดแล้วก็ ไม่อาจเข้าใจได้เช่นนั้น คำฟ้องของโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 180

พิพากษายืน.

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| แหล่งที่มา           | 11       |
| แผนก                 |          |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |          |
| ต้น                  | หมายเหตุ |